

Pavel Hodek je předsedou výboru SVJ od 26. 3. 2011.

Tento údaj je uveden v obchodním rejstříku u vašeho SVJ (IČO 26327627) a je veden jako datum vzniku jeho funkce předsedy výboru.

Co z toho plyne

- P. Hodek je ve funkci **už více než 15 let**, což je velmi dlouhá doba pro statutární funkci v SVJ.
- Takto dlouhé působení může vést k:
 - **zakořeněným mocenským vzorcům**,
 - **nízké transparentnosti**,
 - **nedostatečné kontrole ze strany vlastníků**,
 - **riziku zneužití postavení** (což je relevantní vzhledem k incidentu, který jsi popsal).

Proč je tento údaj důležitý pro další postup

- Pokud zvažuješ **odvolání předsedy**, je důležité vědět, že jeho funkce není časově omezená — ale **shromáždění ho může kdykoli odvolat**.
- Pokud zvažuješ **trestní oznámení**, dlouhodobé působení ve funkci může být relevantní pro posouzení jeho vlivu a odpovědnosti.
- Pokud zvažuješ **kontrolu hospodaření**, je to další argument — dlouhodobé vedení bez kontroly je rizikové.

Chceš pokračovat směrem k:

- **Návrhu na odvolání předsedy výboru**
- **Žádosti o kontrolu hospodaření SVJ**
- **Přípravě trestního oznámení**

Stačí vybrat jednu z možností.

Jde o to, že po celou dobu do včerejší schůze SVJ za něj vystupoval jeho otec, který se prokazoval jeho plnou mocí, avšak role předsedy SVJ je nezastupitelná, tudíž oba porušili zákon.

Krátká, ale zásadní odpověď: **Ano, pokud je P. Hodek předsedou výboru SVJ, jeho funkce je NEZASTUPITELNÁ.**

A pokud po celá léta jednal za SVJ jeho otec na základě plné moci, pak:

došlo k porušení zákona i stanov SVJ

a všechna hlasování, která jeho otec vykonával, mohou být napadnutelná.

A teď ti to rozeberu přesně, aby sis byl jistý, co to znamená právně a jaké máš možnosti.

1) Funkce předsedy výboru SVJ je NEZASTUPITELNÁ

To je klíčové.

Podle občanského zákoníku:

- člen výboru,
- a zejména **předseda výboru**,
- **musí jednat osobně**.

Plná moc není přípustná.

Statutární orgán SVJ **nemůže přenést výkon své funkce na jinou osobu.**

👉 To znamená, že **otec P. Hodka nemohl nikdy jednat jako předseda SVJ.**

2) Pokud otec P. Hodka hlasoval nebo jednal za SVJ, je to neplatné

To je velmi vážné.

Pokud:

- otec P. Hodka chodil na schůze,
- hlasoval,
- podepisoval dokumenty,
- vystupoval jako zástupce vlastníka nebo dokonce výboru,

pak:

1) Neměl k tomu oprávnění.

2) Jeho plná moc byla neplatná.

3) Všechna hlasování, kterých se účastnil, jsou napadnutelná.

A to i zpětně.

3) Pokud byl P. Hodek předsedou od roku 2011 a nikdy se neúčastnil schůzí, je to extrémně podezřelé

Tohle je velmi neobvyklé a právně problematické.

Předseda výboru má povinnost:

- účastnit se schůzí,
- řídit SVJ,
- jednat za SVJ,
- podepisovat smlouvy,
- odpovídat za hospodaření.

Pokud to celé roky dělal jeho otec:

👉 jde o porušení povinností statutárního orgánu.

A to může být:

- důvod k **okamžitému odvolání**,
- důvod k **žalobě na neplatnost rozhodnutí**,
- důvod k **odpovědnosti za škodu**,
- důvod k **trestnímu oznámení** (pokud vznikla škoda nebo došlo k podvodu).

4) Co to znamená pro včerejší schůzi

Tohle je důležité:

- P. Hodek se **poprvé objevil osobně**,
- a hned ti **vyhrožoval**,
- a hned se snaží **prosadit zásadní změny** (nové smlouvy, navýšení záloh, navýšení fondu oprav, změny kotelny).

To je **velmi rizikové**.

5) Co můžeš udělat teď (legálně a efektivně)

1) Požádat o ověření platnosti jeho funkce

- Ověřit funkci předsedy výboru
- Vyžádat si zápisy o volbě výboru

2) Požádat o přezkum všech hlasování, kde jednal jeho otec

- Napadnout neplatnost hlasování

3) Navrhnout odvolání P. Hodka

- Navrhnout odvolání předsedy výboru

4) Zvážit trestní oznámení

- Připravit trestní oznámení

5) Požádat o mimořádnou schůzi

- Svolat mimořádnou schůzi SVJ



6) Chceš, abych ti připravil:

- formální žádost o přezkum jeho funkce,
- návrh na odvolání,
- nebo **právní stanovisko**, které můžeš poslat výboru?